



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA N° 7163

Visto: La Auditoría Externa en el Área de Recursos Humanos y/o Liquidación de Haberes del Personal, dispuesta por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto N° 0810/04; y

C O N S I D E R A N D O

Que la Auditora Externa designada por el Referido Decreto, la Abogada y Contadora Pública Irma Grosso de Nieuwenhuyse, ha producido su Informe, del cual emerge una visión crítica a la actual redacción de la Ordenanza N° 3519;

Que ello así, en cuanto que algunos componentes de sus conceptos literales, haciendo un análisis minucioso de las expresiones utilizadas, conducen a una serie de distorsiones en su interpretación, generándose dudas e incertidumbres;

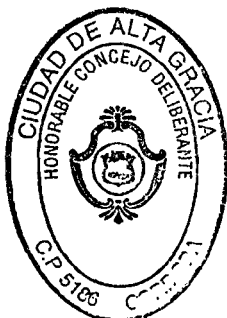
Que de ello emerge que se utilizan expresiones tales como "asignación básica de la categoría, asignación básica del agente, asignación básica de la categoría en que revista el agente, asignación de la categoría, asignación de la categoría de revista, básico de la categoría en que revista el agente, básico de revista del agente, porcentaje de la categoría del agente, asignación básica del cargo que revista el agente, asignación básica del cargo de revista, asignación básica del cargo", locuciones referidas a los parámetros sobre los cuales deben calcularse los adicionales y suplementos establecidos en los artículos 57 a 84 de la citada Ordenanza, locuciones que a su vez no se condicen con exactitud con la definición contenida en el artículo 53 del mismo cuerpo legal citado;

Que por otra parte, se advierte en el citado Informe, que computar la asignación básica del cargo prevista en el artículo precedentemente citado, la cual se compone de los adicionales generales y particulares, para el cálculo de dichos adicionales, lesiona el

...///

29 DIC 2004

Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///2.-

principio lógico de petición de principio en cuanto para definir una cosa se recurre a la misma cosa en forma circular. Dicho en otras palabras, para determinar el monto de un adicional, se recurre al monto del mismo adicional, contenido en la asignación básica del cargo, con lo cual se dispararía geométricamente el monto del adicional, superando con creces el sueldo básico mismo;

Que todo ello determina, en cuanto se concluye en el citado Informe, que la redacción de la Ordenanza 3519, utiliza de manera deficiente los conceptos y definiciones de su precedente inmediato, Ordenanza N° 1086/77 y a su vez introduce conceptos y términos de interpretación equívoca;

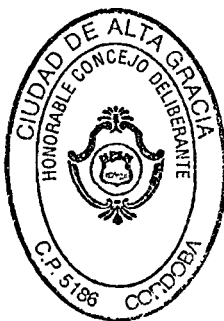
Que no obstante ello, y habiéndose analizado múltiples planillas de sueldos y jornales, así como Actas de la Comisión de Relaciones Laborales y Decretos reglamentarios de la Ordenanza N° 3519, tales como los Decretos 722/97, 723/97, 732/97, 733/97, 736/97, inequívocamente cabe establecer que el parámetro de cálculo de adicionales, suplementos y bonificaciones no es otro que el sueldo básico que corresponde a la categoría que revista el agente, tal como se viene liquidando hasta el presente, efectuando una acertada interpretación de las disposiciones de las Ordenanzas 1086 y 3519, con las excepciones a las que más abajo se harán referencia;

Que siendo ello así, surge como necesario, a fin de evitar malas interpretaciones, que lleven a reclamos inconducentes y generar en el personal dependiente de la Municipalidad, expectativas que no cuentan con correlato de fundamento legal, proceder a efectuar las adecuaciones en la redacción del Escalafón Municipal, de modo que sus disposiciones ostenten una interpretación unívoca;

Que por otra parte, resulta necesario plasmar debidamente en la norma, en resguardo de los derechos

...///

Lic. Germán Arribas Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

29 DIC 2004



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
...//3.-

de los agentes municipales, un correcto cálculo de las horas extraordinarias que labora el personal, debiéndose proceder a efectuarlo, sobre la base de la remuneración total y habitual que éste percibe y no solamente el sueldo básico con más la bonificación por antigüedad, es decir, incluyendo en la base del cálculo, los adicionales y suplementos que la componen y que sean normales y habituales, y el monto así obtenido y dividido por el indicador 210, obtener el valor de la hora común, al que se agregará el 50% o el 100%, según el tipo de hora extra trabajada;

Que asimismo, debe dejarse en la Ordenanza N° 3519 debida constancia de que el cálculo de adicionales y horas extras en caso de subrogancia de categoría, debe practicarse sobre el sueldo básico y adicionales computables pertenecientes al salario correspondiente a la categoría subrogada y no a la categoría de origen del agente;

Que el Informe del que surgen estas adecuaciones y modificaciones, cuenta con la conformidad y visto bueno de la Comisión de Relaciones Laborales, mediante Acta N° 4 de fecha 13 de agosto de 2004 con lo que se ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 97 de la Ordenanza N° 2147;

Que analizado el Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo por el Concejo en Comisión, se emite despacho favorable con modificaciones aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2004.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

...///


Lic. Germán Arbal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
...///4.-

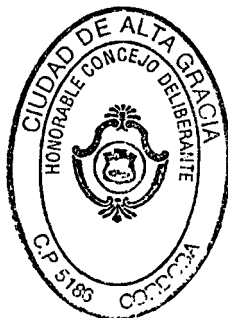
Art.1: MODIFÍCASE el artículo 53 de la Ordenanza N° 3519, el que quedará redactado de la siguiente manera: "La retribución del agente se compone de: sueldo básico correspondiente a su categoría, los adicionales generales y particulares como así también los suplementos que correspondan a su situación de revista y/o condiciones especiales, todo lo cual conforma la Asignación Básica del Cargo. Para calcular los adicionales tanto generales como particulares y suplementos mencionados se tomará como base el sueldo básico, a excepción de las horas extras, que se calcularán conforme lo establece el Art. 7 de la presente. La retribución de los ajustes será determinada en acuerdo de la autoridad competente con el organismo gremial".

Art.2: MODIFÍCASE el artículo 57 apartado 1) de la Ordenanza N° 3519. Dedicación Funcional: donde dice "...el porcentaje será del veinte por ciento (20%) de la categoría del agente", quedando redactado de la siguiente manera: "...el porcentaje será del veinte por ciento (20%) del sueldo básico de la categoría del agente".

Art.3: MODIFÍCASE el artículo 57 apartado 2) de la Ordenanza N° 3519. Bloqueo de Título y/o Certificado habilitante: donde dice "...percibirá una asignación mensual aplicada a la asignación básica de su categoría" quedando redactada de la siguiente manera: "...percibirá un monto mensual equivalente a los porcentajes que más abajo se discriminan, aplicado al sueldo básico de su categoría.".

Art.4: MODIFÍCASE el artículo 60 de la Ordenanza N° 3519 donde dice "... el uno coma veinticinco por ciento (1,25%) de la categoría del agente más el tres coma setenta y cinco por ciento (3,75%) de la categoría ocho (8)..." quedando redactado de la siguiente manera: "... el uno coma veinticinco por ciento (1,25 %) del sueldo básico de la categoría del agente más el ...///


Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
...77/5.-

tres coma setenta y cinco por ciento (3,75%) del sueldo básico de la categoría ocho (8)..."

Art. 5: MODIFÍCASE el Art. 61 de la Ordenanza N° 3519 de la siguiente manera: A) Título Universitario o de Estudios Superiores que demanden cinco años o más de estudio de nivel terciario: cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico del cargo que revista el agente. B) Títulos Universitarios o de Estudios Superiores que demanden cuatro años o más de estudio de nivel terciario: cuarenta por ciento (40%) del sueldo básico del cargo en que revista el agente. C) Títulos Universitarios o de Estudios Superiores que demanden de uno a tres años de estudio de Tercer Nivel: treinta por ciento (30%) del sueldo básico del cargo en que reviste el agente. D) Títulos secundarios de: Maestros/as normal, bachiller, perito mercantil y otros correspondientes a planes de estudio no inferiores a cinco años: veinte por ciento (20%) del sueldo básico del cargo en que revista el agente. E) Títulos o certificados de estudios Secundarios correspondientes a ciclo básico Unificado y Títulos Certificados de Capacitación con Planes de Estudios no inferiores a tres años: catorce por ciento (14%) del sueldo básico del cargo en que revista el agente. F) Certificado de Estudios extendido por Organismos Gubernamentales o Internacionales y los que otorgue el Municipio para cursos de capacitación, conducción u otros con un año de duración mínima, interrumpidos o continuos, con certificación oficial: diez por ciento (10%) del sueldo básico del cargo en que revista el agente.

Art. 6: MODIFÍCASE el artículo 62 de la Ordenanza N° 3519 donde dice: "...para el personal que revista en la categoría veinticuatro (24) el adicional se calculará sobre el quince por ciento (15%) de la asignación de la categoría..." debe decir "... del sueldo básico de la categoría...". AGREGASE como último párrafo de dicho artículo el siguiente: "En cualquiera de los casos previstos en el presente artículo el porcentaje ...///

Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. RUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

29 DIC 2004



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
...77/8.

del adicional por permanencia en la categoría será calculado sobre el sueldo básico de la categoría en que revista el agente."

Art.7: MODIFÍCASE el artículo 63 de la Ordenanza N° 3519 donde dice "...a efectos del cálculo de este adicional se liquidará sobre la base de la suma de la asignación básica del cargo más la bonificación por antigüedad..." debe decir "...a efectos del cálculo de este adicional se liquidará sobre la base de la remuneración total y habitual del trabajador, entendiéndose por tal el sueldo básico de la categoría de revista del agente, con más los adicionales generales y particulares y suplementos que la compongan y que sean normales y habituales..."

Art.8: MODIFÍCASE el artículo 64 de la Ordenanza N° 3519 donde dice: "... el monto de este adicional será del diez por ciento (10%) del básico de la categoría en que revista el agente" debe decir "... el monto de este adicional será del diez por ciento (10%) del sueldo básico de la categoría que revista el agente".

Art.9: MODIFÍCASE el artículo 65 de la Ordenanza N° 3519 donde dice: "... el monto de este adicional será hasta el cincuenta por ciento (50%) de la asignación básica de la categoría en que revista el agente", debe decir "...el monto de este adicional será hasta el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico de la categoría en que revista el agente".

Art.10: MODIFÍCASE el artículo 66 de la Ordenanza N° 3519 donde dice: "... el monto de este adicional será del veinte por ciento (20%) del básico de la categoría en que revista el agente", debe decir "... el monto de este adicional será del veinte por ciento (20%) del sueldo básico de la categoría en que revista el agente.".

...///


Lto. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
...///7.-

Art.11: MODIFÍCASE el artículo 71 de la Ordenanza N° 3519 donde dice: "... su monto será equivalente al quince por ciento (15%) y al veinte por ciento (20%) respectivamente de la asignación de categoría de revista por días efectivamente trabajados" debe decir "... su monto será equivalente al quince por ciento (15%) y al veinte por ciento (20%) del sueldo básico de la categoría de revista por días efectivamente trabajados".

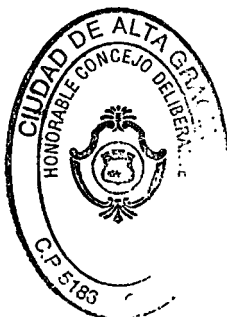
Art.12: MODIFÍCASE el artículo 72 de la Ordenanza N° 3519 donde dice: "... este suplemento consiste en la diferencia entre la asignación de la categoría y los adicionales particulares del agente y los que corresponderían por el cargo que desempeña interinamente", debe decir "... este suplemento consiste en la diferencia entre el sueldo básico de la categoría y adicionales generales y particulares del agente y los que le corresponderían por el cargo que desempeña interinamente". AGREGASE como párrafo final del artículo 72 de la Ordenanza 3519 el siguiente "A los fines de la liquidación de horas extras en caso de subrogancia las mismas serán computadas sobre la base del sueldo básico, adicionales generales y particulares del cargo de revista subrogado y mientras dure la subrogancia".

Art.13: MODIFÍCASE el artículo 73 de la Ordenanza N° 3519 donde dice "...equivalente al veinte por ciento (20%) de la asignación de la categoría de revista...", debe decir "equivalente al veinte por ciento (20%) del sueldo básico de la categoría de revista..."

Art.14: MODIFÍCASE el artículo 74 de la Ordenanza N° 3519 donde dice "...equivalente al quince por ciento (15%) de la asignación de la categoría para el personal de inspección" debe decir: "equivalente al quince por ciento (15%) del sueldo básico de la categoría para el personal de inspección".

...///

Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE

29 DIC 2004



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
...///8.-

Art.15: MODIFÍCASE el artículo 75 de la Ordenanza N° 3519 donde dice "...de hasta un veinticinco por ciento (25%) de la asignación básica del agente", debe decir "...de hasta un veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico del agente".

Art.16: MODIFÍCASE el artículo 76 de la Ordenanza N° 3519 donde dice "...un suplemento equivalente hasta cincuenta por ciento (50%) de la asignación de la categoría de revista..." debe decir "...un suplemento equivalente hasta cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico de la categoría de revista...".

Art.17: MODIFÍCASE el artículo 77 de la Ordenanza N° 3519 donde dice "...veinte por ciento (20%) de la asignación de la categoría de revista, debe decir "veinte por ciento (20%) del sueldo básico de la categoría de revista".

Art.18: MODIFÍCASE el artículo 78 de la Ordenanza N° 3519 donde dice "el monto de este suplemento será del quince por ciento (15%) del básico de la categoría que revista el agente", debe decir "el monto de este suplemento será del quince por ciento (15%) del sueldo básico de la categoría que revista el agente".

Art.19: MODIFÍCASE el artículo 79 de la Ordenanza N° 3519 donde dice:" consistirá en un diez por ciento (10%) del básico de revista del agente", debe decir "consistirá en un diez por ciento (10%) del sueldo básico de la categoría de revista del agente "

Art.20: MODIFÍCASE el artículo 80 de la Ordenanza N° 3519 donde dice: "Por intermedio de la Comisión de Relaciones Laborales se determinarán los porcentuales a aplicar y modo de pago de este adicional" debe decir "Por intermedio de la Comisión de Relaciones Laborales se determinarán los porcentuales a aplicar y el modo de pago de este adicional, tomándose en todo caso como base del cálculo el sueldo básico de la categoría de revista del agente".

...///


Lic. Germán Aníbal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
...//9.-

Art.21: MODIFÍCASE el artículo 81 de la Ordenanza N° 3519 donde dice "...consistirá en el pago del uno y medio por ciento (1,5%) de la asignación básica de revista del agente, por cada jornada efectivamente trabajada", debe decir "consistirá en el pago del uno y medio por ciento (1,5%) del sueldo básico de la categoría de revista del agente, por cada jornada efectivamente trabajada".

Art.22: MODIFÍCASE el artículo 82 de la Ordenanza N° 3519 donde dice "El porcentual a aplicar sobre la asignación básica de la categoría de revista del agente por cada jornada efectivamente trabajada, será establecido por la Comisión de Relaciones Laborales", debe decir "El porcentual a aplicar sobre el sueldo básico de la categoría de revista del agente por cada jornada efectivamente trabajada, será establecido por la Comisión de Relaciones laborales".

Art.23: MODIFÍCASE el artículo 83 de la Ordenanza N° 3519 donde dice "Este adicional consistirá en un porcentaje de la asignación básica del cargo de revista..." debe decir "Este adicional consistirá en un porcentaje del sueldo básico del cargo de revista...".

Art.24: MODIFÍCASE el artículo 84 de la Ordenanza N° 3519 donde dice "El mismo consistirá en un porcentual de la asignación básica del cargo de revista..." debe decir "El mismo consistirá en un porcentual del sueldo básico del cargo de revista".

Art.25: ESTABLÉZCASE como Texto Ordenado año 2004 de la Ordenanza N° 3519, al que resulte de compatibilizar al articulado originario las disposiciones de la presente Ordenanza.

Art.26: DERÓGASE toda otra disposición que se oponga al contenido de la presente Ordenanza.

...///

Dr. German Anibal Rodriguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

29 DIC 2004



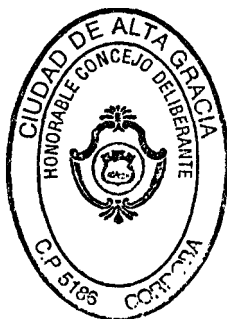
CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
.../7/10.-

Art.27: LA presente Ordenanza entrará en vigencia en la fecha que se dicte su Decreto promulgatorio, en un todo de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Carta Orgánica Municipal.

Art.28: EL Departamento Ejecutivo adoptará las medidas conducentes para que las disposiciones de la presente Ordenanza se reflejen en la liquidación de haberes del mes de diciembre de 2004 y de allí en lo sucesivo.

Art.29: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia, incorpórese al Libro de Ordenanzas y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.



Lic. Germán Arbal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

29 DIC 2004